

1500455-97.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LHAYON WENDER DOS SANTOS MOREIRA VELHO

Juíza de Direito: Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Vistos.

LHAYON WENDER DOS SANTOS MOREIRA VELHO foi denunciado como incurso no art. 33, caput, e art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

3ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500455-97.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500455-97.2021.8.26.0536 - Controle nº 2021/000089

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LHAYON WENDER DOS SANTOS MOREIRA VELHO

Juíza de Direito: Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Vistos.

LHAYON WENDER DOS SANTOS MOREIRA VELHO foi denunciado como incurso no art. 33, caput, e art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 30 de janeiro de 2021, por volta das 16h30min, na Rua João Luso, nº 42, bairro do Macuco, nesta Cidade e Comarca, juntamente com o menor inimputável T.M.M.S., com o qual foram

encontradas 04 (quatro) porções de maconha, trazia consigo 07 (sete) porções de cocaína e 13 (treze) porções de maconha, destinadas ao comércio, sem autorização legal ou regulamentar. Consta, ainda, que Lhayon Wender dos Santos Moreira Velho praticou o crime envolvendo adolescente, T.M.M.S., que à época contava dezessete anos de idade.

Auto de exibição e apreensão nas fls. 11-12, auto de constatação preliminar na fl. 10, laudo de exame químico-toxicológico nas fls. 106-108 e cópias dos autos nº 1500478-62.2021.8.26.0562 da Vara da Infância e Juventude e do Idoso nas fls. 174-177 e 181-182.

Notificado em 10 de fevereiro de 2021 (fl. 97), apresentou defesa preliminar (fls. 109-112). A denúncia foi recebida em 12 de abril de 2021 (fls. 123-125), ao que se seguiu regular citação (fl. 138).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório (termo).

Encerrada, as partes apresentaram memórias escritas (fls. 202-210 e 216-229).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitativa foi comprovada pelo resultado do laudo de exame químico-toxicológico de fls. 106-108.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais militares Saulo Santos de Melo e Elton Rodrigues Martins desconfiaram do ora acusado e do adolescente T.M.M.S., os quais estavam conversando numa praça conhecida pelo tráfico de drogas e se separaram ao avistarem as motocicletas policiais. Realizada a busca pessoal, encontraram em poder do adolescente 04 (quatro) porções de maconha, além da quantia de R\$60,00 (sessenta reais). Na posse do acusado, encontraram uma sacola branca contendo 07 (sete) porções de cocaína e 13 (treze) porções de maconha, além de R\$44,00 (quarenta e quatro reais) em espécie. Indagados, o acusado e o adolescente confessaram a comercialização do entorpecente (fls. 13, 14 e termo).

No auto de prisão em flagrante, Lhayon Wender dos Santos Moreira Velho reservou-se ao silêncio (fl. 8). Em juízo, confessou apenas a posse de quatro porções de maconha, alegando que serviriam ao próprio uso. Disse que trabalhava em uma barbearia, de onde saiu com duas notas de R\$20,00 e duas de R\$2,00 e foi comprar 4 porções de maconha na rua de trás da sua casa. Estava andando quando viu os policiais abordando o adolescente. Continuou, mas acabou sendo também abordado. Não soube explicar o motivo da acusação de que portava sacola com drogas (termo).

Dessa forma, observo de início que não se pode colocar em dúvida os testemunhos dos policiais por conta da condição dos depoentes. Embora policiais, não teriam qualquer interesse em falsa incriminação e nenhuma vantagem pessoal lhes adviria por esse fato. Ademais, a qualidade de funcionário público apenas realça o dever de lealdade ao depor, uma vez que agem em obediência ao art. 37 da Constituição Federal. Além disso, o réu também informou que desconhecia os policiais e, não havendo contradições ou ausência firmeza nesses depoimentos, aliados às demais provas colhidas, são perfeitamente aptos a embasar uma condenação criminal.

Crime de tipo misto alternativo, trazer consigo para consumo de terceiros também é ação típica do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Além disso, o horário, o local, a quantidade, o modo de armazenamento dos invólucros e a atitude do acusado e do adolescente que o acompanhava – inicialmente parados e conversando no ponto de venda conhecido dos meios policiais – fornecem relevo ao depoimento dos militares e demonstram que os entorpecentes se destinavam a consumo de terceiros.

O quadro probatório é, portanto, firme e harmônico, tornando imperiosa a procedência da ação.

Seguindo os critérios norteadores do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a pena-base é fixada no mínimo legal, uma vez que nada de extraordinário recomenda maior censurabilidade.

Presente a atenuante da menoridade, não poderá incidir, vez que nesta etapa as penas não podem ficar abaixo do mínimo legal.

Presentes os requisitos dispostos no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, as penas são diminuídas de 2/3, resultando em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Por fim, verificada a presença da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei

de Drogas, as penas são aumentadas em 1/6, totalizando 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 193 dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE pretensão punitiva estatal, condenando LHAYON WENDER DOS SANTOS MOREIRA VELHO às penas de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 193 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, e §4º, e art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

O dia-multa é fixado no menor valor unitário, ante a inexistência de provas quanto à condição econômica do agente.

Tendo em vista a aplicação da causa de diminuição de pena, fixo o regime aberto e, de acordo com o estatuído pelo artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e outros 10 dias-multa, facultado o recurso em liberdade.

Anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunicando-se ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da Corregedoria Geral de Justiça. Condeno-o, por fim, ao pagamento da taxa judiciária, no valor correspondente a 100 UFESPs.

P.I.C.

Santos, 02 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA